

uta def.



INDASTRI B. SAION

lwn

SHARIFAHLAILI BT. HUSSIN@MOKHTAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Datuk Aidi b. Moktar (Pengerusi), Y.A Dato' Yusof b. Musa (Ahli Panel), Y.A Tuan Sa'arani b. Ismail (Ahli Panel), pada 15 Mac 2018 / 27 Jamadil Akhir 1439H]

Kes Semakan No. 10000-003-0148-2017

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : -

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah satu permohonan semakan yang dibuat oleh Pemohon terhadap perintah Mahkamah Tinggi Syariah yang diberikan pada 20/3/2017 di dalam kes no. 10100-026-0430-2016 berkenaan perintah interim hak jagaan anak.

[2] Berdasarkan afidavit Pemohon yang diikrarkan pada 5/12/2017, Pemohon menyatakan perintah interim tersebut perlu disemak semula kerana telahpun wujud sebelumnya satu perintah hak jagaan kekal anak-anak yang telah diberikan oleh Mahkamah pada 4/6/2015 di dalam kes no. 10100-028-0068-2012. Pemohon menyatakan adalah tidak wajar terdapat dua perintah



berhubung suatu isu yang sama iaitu hak jagaan berkuatkuasa dalam masa yang sama.

[3] Berdasarkan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014, sesuatu permohonan semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh perintah/penghakiman/keputusan yang hendak disemak tersebut dibuat. Sekiranya tempoh 30 hari tersebut telah luput, maka kebenaran daripada mahkamah yang lebih tinggi diperlukan terlebih dahulu sebelum kes permohonan semakan tersebut didaftarkan.

[4] Di dalam kes ini, kami mendapati bahawa perintah yang hendak disemak oleh Pemohon telah diberikan pada 20/3/2017. Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 5/12/2017 iaitu selepas 8 bulan perintah tersebut dikeluarkan. Tempoh tersebut adalah telah melebihi 30 hari sebagaimana yang ditetapkan oleh Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014.

[5] Kami telah meneliti permohonan dan afidavit Pemohon dan kami tidak menjumpai apa-apa fakta yang dideposkan bahawa satu kebenaran telah diberikan kepada Pemohon oleh Mahkamah ini untuk memfailkan permohonan semakan ini.

[6] Kami berpuashati bahawa permohonan Pemohon ini adalah tidak mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 dan sewajarnya permohonan ditolak. Kami ingin menegaskan disini bahawa

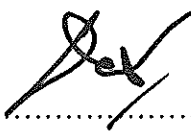
isu berkaitan merit permohonan ini tidak akan kami putuskan kerana pemfailan permohonan ini adalah cacat dari mula lagi.

KEPUTUSAN

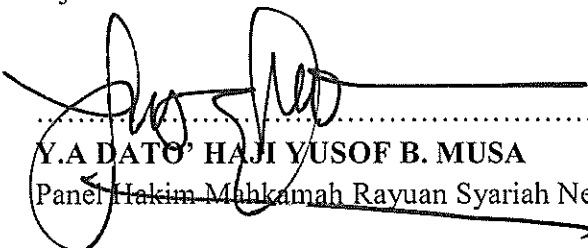
SETELAH membaca dan meneliti permohonan Pemohon, kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

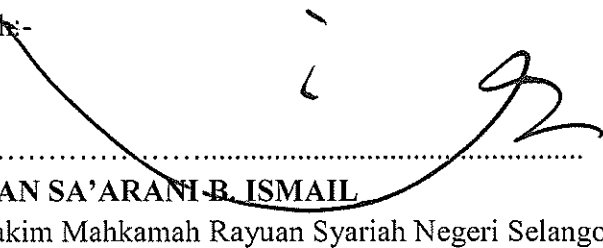
Diberikan oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATUK AIDI B. MOKTAR.**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A DATO' HAJI YUSOF B. MUSA**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN SA'ARANI B. ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

